

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 491/2537 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
หล่มสัก

โจทก์

นาย ฮกเฮง แซ่ ตั้ง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองฐานหลบหนีการคุมขังของพนักงานสอบสวนนั้น โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองในข้อหานี้ และพนักงานสอบสวนมิได้สอบสวนจำเลยทั้งสองในข้อหานี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 แม้จำเลยทั้งสองจะมีได้หยิบยกปัญหานี้ขึ้นว่ากล่าวในศาลล่าง แต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยให้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลล่างวินิจฉัยอีก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56, 57, 58, 83, 84, 91, 137, 172, 190 และนำโทษของจำเลยทั้งสองที่ศาลรอกการลงโทษไว้บวกเข้ากับโทษของจำเลยทั้งสองในคดีนี้

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในคดีที่ศาลให้รอกการลงโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ประกอบด้วย มาตรา 84 มาตรา 190(ที่ถูกต้องคือ มาตรา 190 วรรคแรก) การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ความผิดฐานก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิด ลงโทษจำคุกคนละ 6 เดือนความผิดฐานหลบหนีระหว่างที่ถูกคุมขังลงโทษจำคุกคนละ 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 12 เดือน ทางนำสืบของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 8 เดือนค้ำนอนอกนี้

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาอ้างเหตุว่าที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองฐานหลบหนีการคุมขังของพนักงานสอบสวนนั้นโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองในข้อหานี้และพนักงานสอบสวนมิได้สอบสวนจำเลยทั้งสองในข้อหานี้จึงห้ามมิให้โจทก์ฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 แม้จำเลยทั้งสองจะมิได้หยิบยกปัญหานี้ขึ้นว่ากล่าวในศาลล่าง แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยให้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลล่างวินิจฉัยอีก เห็นว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองหลบหนีจากการคุมขังของพนักงานสอบสวนทั้งได้อ้างมาตราที่จำเลยทั้งสองกระทำความผิด แสดงว่าโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยทั้งสอง ที่จำเลยทั้งสองฎีกาอ้างเหตุว่าความผิดฐานหลบหนีจากการคุมขังของพนักงานสอบสวนไม่มีการสอบสวนจึงห้ามมิ

ให้โจทก์ฟ้องเห็นว่า โจทก์มีร้อยตำรวจโทเสกสรร อรัญศรีพนักงานสอบสวนเบิก
ความว่าเป็นผู้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่จำเลยทั้งสองว่าจำเลยทั้งสองหลบหนีไประหว่าง
ถูกคุมขังตามอำนาจของพนักงานสอบสวนจำเลยทั้งสองไม่ได้นำสืบหักล้างให้เห็น
เป็นอย่างอื่น ฟังได้ว่าข้อหาหลบหนีจากการคุมขังของพนักงานสอบสวนมีการ
สอบสวนแล้วโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง..."

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ